

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0521830-35.2020.4.05.8100/CE**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: KAELENE SILVA FARIAS

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EMENTA

QUESTÃO DE ORDEM. CANCELAMENTO DA SÚMULA 86 DA
TNU. CONTROLE DIFUSO-INCIDENTAL DA
CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL.
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. LEI Nº
13.982/2020. REQUISITOS. OBJETO DE AFETAÇÃO
EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: *"SABER SE
O REQUISITO ESTABELECIDO NO ARTIGO 2º, INCISO V, DA LEI
Nº 13.982/2020 - QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO
EMERGENCIAL A QUEM AUFERIU RENDIMENTOS SUPERIORES
A R\$ 28.559,70 (VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA
E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) NO ANO DE 2018 – FERE
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE MODO A DISPENSAR A SUA
EXIGÊNCIA"*.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se o requisito estabelecido no artigo 2º, inciso V, da Lei nº 13.982/2020 - que impede a concessão do auxílio emergencial a quem auferiu rendimentos superiores a R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) no ano de 2018; fere a Constituição Federal, de modo a dispensar a sua exigência".

Brasília, 26 de agosto de 2021.

SUSANA SBROGIO' GALIA

Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0521830-35.2020.4.05.8100/CE

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: KAELENE SILVA FARIAS

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização interposto por KAELENE SILVA FARIAS, com fulcro no artigo 14, § 2º da Lei 10.259/2001, em face de acórdão prolatado pela 2ª. Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, no qual se discute o reconhecimento do direito à percepção do Auxílio Emergencial instituído pela Lei n. 13.982/2020, dispensando-se o requisito estabelecido no artigo 2º, inciso V, daquele diploma, que impede a concessão do benefício a quem auferiu rendimentos superiores a R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) no ano de 2018.

A Turma Recursal de origem negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora por entender não comprovado o preenchimento do requisito estabelecido no artigo 2º, inciso V, da Lei n. 13.982/2020, o que obstou a concessão de Auxílio Emergencial à requerente.

Nas razões de recurso, a parte recorrente suscita divergência entre o acórdão combatido e a decisão da 11ª. Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, que se posiciona no sentido de que a exigência constante do artigo 2º, inciso V, da Lei 13.982/2020 contraria o princípio da isonomia previsto na Constituição Federal, e, por isso, não pode ser critério condicionante para a concessão do benefício em comento.

O pedido de uniformização foi admitido na origem, com indicativo de afetação na condição de representativo de controvérsia (Ev. 1 [DECADMPU11](#)), assim também pela Presidência desta Turma Nacional de Uniformização - TNU (Ev. 3 [DESPADEC1](#)).

É o relatório.

VOTO

I. Questão de Ordem - Do necessário cancelamento da Súmula 86 da TNU.

1. Considerando-se que o objeto do presente incidente consiste na uniformização acerca da possibilidade de concessão do benefício de Auxílio Emergencial, mediante dispensa do requisito estabelecido no artigo 2º, inciso V, da Lei n. 13.982/2020 - que impede a concessão do benefício a quem auferiu rendimentos superiores a R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) no ano de 2018 – sob a justificativa de que este requisito não encontra amparo constitucional, cumpre análise da possibilidade de superação da restrição imposta pelo teor da Súmula 86 deste colegiado (*"Não cabe incidente de uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza constitucional que ainda não tenha sido definida pelo Supremo Tribunal Federal em sua jurisprudência dominante."*).

Neste segmento, impõe-se a análise do precedente que deu origem à aludida Súmula, qual seja, o PEDILEF N° 0500197-74.2016.4.05.8304/PE, cujo voto condutor do acórdão encontra-se, no essencial, assim fundamentado:

No caso, contudo, o incidente não comporta conhecimento, uma vez que o julgamento do seu mérito, qual seja, saber se a parte-autora pode ostentar a qualidade de dependente de segurado falecido, nos termos do art. 16, §3.º, da Lei n.º 8.213/91, para fins de recebimento do benefício de pensão por morte, demanda o **exame de questão constitucional** prévia e necessária, qual seja, saber se é possível o reconhecimento, à luz do art. 226, §§ 3.º e 4.º, da CF/88, de dupla união estável.

Dessa maneira, a Lei n.º 8.213/91, ao dispor que, “considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal”, reporta-se, de forma indubitável, ao regramento constitucional.

A esse respeito, inclusive, conforme noticiado no Informativo de Jurisprudência n.º 535, já decidiu nossa e. Corte Constitucional, nos autos do RE n.º 590.779, relator o Ministro Marco Aurélio, julgado no dia 10 de fevereiro de 2009: “A Turma, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário no qual esposa questionava decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Vitória-ES, que determinara o rateio, com concubina, da pensão por morte do cônjuge, tendo em conta a estabilidade, publicidade e continuidade da **união** entre a recorrida e o falecido. Reiterou-se o entendimento firmado no RE 397762/BA (DJE de 12.9.2008) no sentido da impossibilidade de configuração de **união estável** quando um dos seus componentes é casado e vive matrimonialmente com o cônjuge, como na espécie. Ressaltou-se que, apesar de o Código Civil versar a **união estável** como núcleo familiar, excepciona a proteção do Estado quando existente impedimento para o casamento relativamente aos integrantes da **união**, sendo que, se um deles é casado, esse

*estado civil apenas deixa de ser óbice quando verificada a separação de fato. Concluiu-se, dessa forma, estar-se diante de concubinato (CC, art. 1.727) e não de **união estável**. Vencido o Min. Carlos Britto que, conferindo trato conceitual mais dilatado para a figura jurídica da família, desprovia o recurso ao fundamento de que, para a Constituição, não existe concubinato, mas companheirismo.”*

Assim, caberia ao recorrente interpor, a tempo e modo, recurso extraordinário perante a Turma Recursal de origem.

*Em tais termos, voto no sentido de **NÃO CONHECER** do incidente, ao passo que proponho a seguinte **Súmula**: “Não cabe incidente de uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza constitucional que ainda não tenha sido definida pelo STF em sua jurisprudência dominante.”*

Na decisão proferida em exame aos embargos de declaração, esclarece-se a manutenção do acórdão recorrido, com alicerce em eventual simetria entre os julgamentos da Turma Nacional de Uniformização de jurisprudência (TNU) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no que concerne à adstrição à matéria infraconstitucional. Leia-se trecho daquela decisão:

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ.

Esta TNU, portanto, através do pedido de uniformização de lei federal, não pode uniformizar questões controvertidas constitucionais, daí o enunciado de Súmula n.º 86: “Não cabe incidente de uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza constitucional que ainda não tenha sido definida pelo Supremo Tribunal Federal em sua jurisprudência dominante.”

Não obstante, para além da mencionada similitude entre as matérias analisadas pela TNU e pelo STJ, observa-se que a competência do STJ vem fixada constitucionalmente, nos termos do art. 105, III, e alíneas, da Constituição Federal de 1988. Confira-se:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

A TNU, por sua vez, tem sua esfera de atribuição delineada pela Lei 10.259/2001 - Lei dos Juizados Especiais Federais -, a partir do art.14, §2o. ("*O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal.*")

Veja-se que a Lei 10.259/2001 em momento algum exclui a possibilidade de análise de matéria constitucional em caráter incidental, para fins de dirimir controvérsia jurisprudencial com escopo à aplicação uniforme de lei federal. Ao contrário, há expressa sinalização na Lei dos Juizados Especiais Federais (JEFs) para interposição e processamento de Recurso Extraordinário, conforme disposto no respectivo art. 15:

Art. 15. O recurso extraordinário, para os efeitos desta Lei, será processado e julgado segundo o estabelecido nos §§ 4º a 9º do art. 14, além da observância das normas do Regimento.

Diga-se, ainda, que, mesmo ao STJ, faz-se possível o exame de matéria constitucional em caráter difuso-incidental. Acompanhe-se a conclusão do Ministro Nilson Vital Naves:

O correto é que, cuidando-se do modelo difuso-incidental, esse controle judicial das leis não é estranho ao Superior Tribunal; por sinal, é-lhe bem próprio. O Superior igualmente tem, no uso das suas competências originária e ordinária, previstas nos incisos I e II do art. 105, os dois contenciosos, como todo o mundo judiciário. Ao Tribunal é lícito declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público a requerimento da parte ou mesmo de ofício. De acordo com os seus registros, entre tantos outros casos já examinados pelo Superior, confirmam-se: (I) na Arguição no RMS n. 988, sessão do dia 12.8.1993 (DJ de 24.10.1994), a Corte Especial, incidentalmente, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos de lei pernambucana em que se fundara juridicamente o pedido dos impetrantes - trata-se, logo, de declaração em desfavor do recorrente; (II) na Arguição no RMS n. 5.063, sessão do dia 18.6.1997 (DJ de 24.11.1997), a Corte Especial, incidentalmente, declarou a inconstitucionalidade de dispositivo de lei complementar federal e fê-lo, veja-se!, a favor dos recorrentes, de maneira que, no caso, a segurança até que de imediato foi concedida; (III) na Arguição no MS n. 4.993, sessão do dia 21.10.1998 (DJ de 19.2.2001), a Corte Especial, incidentalmente, declarou, a favor do impetrante, a inconstitucionalidade de dispositivo de medida provisória

(exigência de contribuição previdenciária de aposentado); e (IV) na Arguição no RHC n. 881, sessão do dia 11.4.1991 (DJ de 11.11.1991), a Corte Especial rejeitou a inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal.

Contudo, o controle difuso-incidental, realizado pelo STJ, limita-se à exegese de disposição legal em conformidade com a Constituição Federal e sem redução de texto, uma vez que não lhe cabe, em sede de recurso especial, a análise de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos do art. 102, III, da Carta Magna, obstando-se, pois, a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento de dispositivos legais:

"Descabe falar em adoção do procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal nos casos em que esta Corte decide aplicar entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, sem declarar inconstitucionalidade do texto legal invocado." (AgRg no REsp 1250614/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 24/4/2012).

Isso porque o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro apresenta-se de forma híbrida, admitindo a via difusa-incidental paralelamente à via do controle concentrado-abstrato.

O sistema difuso de controle da constitucionalidade demonstra-se amplo e "outorga a juízes e tribunais o poder de afastar a aplicação da lei in concreto".

O próprio STF reconhece a via difusa do controle de constitucionalidade: "Preliminarmente, é de se lembrar que o controle de constitucionalidade de lei infraconstitucional em nosso sistema jurídico é realizado, de regra, pela via concentrada, perante o Supremo, e via controle difuso." (STF, 1a.Turma, ARE/ED 688.614/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Publicação: 19/11/2012)

Por essa forma, o controle difuso-incidental da constitucionalidade se impõe aos juízes e tribunais quando indispensável à prestação jurisdicional, em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o.- XXXV, da CF/88), desde que preservados os limites constitucionais e legais circunscritos ao controle concentrado.

A pretendida simetria entre a TNU e o STJ resta, sob esse aspecto, infirmada, uma vez que o sistema de controle híbrido da constitucionalidade pressupõe observância dos preceitos constitucionais que estabeleceram atribuições distintas ao STJ e STF, o primeiro incumbido do controle infraconstitucional e o segundo do controle constitucional. Desta forma, o controle difuso de constitucionalidade admitiria exame mediato de adequação das normas infraconstitucionais frente à Constituição, até o momento em que a matéria

prequestionada nas instâncias inferiores, se eminentemente Constitucional, ensejaria a interposição de recurso ao STF. De outro modo, se a matéria restringir-se à seara infraconstitucional, o recurso deverá ser dirigido ao STJ. E a TNU não se insere neste sistema bifurcado das vias recursais constitucionalmente fixadas: constitucional/infraconstitucional.

A TNU não corresponde à segunda via constitucional para exame de matéria infraconstitucional, mas integra sistema jurisdicional específico, do qual não se exclui o controle difuso da constitucionalidade, inclusive para fins de prequestionamento da matéria constitucional perante o STF.

A partir destas premissas, tem-se que o ponto de corte à amplitude do controle difuso de constitucionalidade frente ao controle concentrado consiste em que:

(a) A questão que envolve exame de constitucionalidade não pode ser objeto principal da lide, devendo possuir apenas caráter incidental, de modo a demonstrar-se imprescindível para análise do mérito e fornecimento da prestação jurisdicional (objeto principal da lide);

(b) Pode ser reconhecida de ofício pelos juízes, mas nos tribunais deverá observar a reserva de plenário (art. 97 da CF/88);

(c) A análise da constitucionalidade deve ser indispensável para julgar a causa e restaurar o direito violado; e

(d) A matéria não pode ser objeto de exame pelo STF em controle concentrado da constitucionalidade ou repercussão geral.

Tanto é assim que o próprio STF, ao menos desde 2009, vem entendendo pela necessidade de prequestionamento de questões constitucionais em incidente de uniformização de jurisprudência. Acompanhe-se:

*EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF. SÚMULA 284 DO STF. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, b e c, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do recurso não infirmam os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. II - O recorrente não atacou os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. **III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de se considerar extemporâneo o RE***

interposto antes do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência. IV - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. V - Necessidade de análise de legislação ordinária. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. VI - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. VII- O Tribunal a quo não declarou inconstitucional lei federal ou tratado, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível a interposição de recurso extraordinário com base nas alíneas b e c do art. 102, III, da Constituição. VIII - Agravo regimental improvido. (STF, 1a. Turma, [AI 687601 AgR](#), Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Publicação: 26/06/2009)

Diante das ponderações precedentes, desde logo e respeitosamente, sugere-se o cancelamento da Súmula 86 da TNU, uma vez que inexistente previsão legal ou constitucional para afastar o exame difuso-incidental da constitucionalidade do âmbito da prestação jurisdicional deste colegiado, o que culmina por comprometer a observância do disposto no art. 5o.-XXXV, da CF/88, nas hipóteses em que o exame da constitucionalidade de lei ou ato normativo demonstre-se imprescindível para julgar a causa e restabelecer o direito violado, quando não se insira em matéria objeto de controle concentrado da constitucionalidade ou repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal.

Para tanto, submete-se à consideração deste colegiado uniformizador, na forma do enunciado da Questão de Ordem 39 da TNU ("*A aprovação, cancelamento e alteração de Enunciado de Súmula de Jurisprudência será julgada como Questão de Ordem, de forma apartada do dispositivo da decisão, mediante votação nominal.*"), **proposta de cancelamento da Súmula 86 deste colegiado.**

Isto dito, passa-se à análise da questão submetida a julgamento no caso concreto.

2. O objeto do presente incidente é a uniformização acerca da possibilidade de concessão do benefício de Auxílio Emergencial, mediante dispensa do requisito estabelecido no artigo 2º, inciso V, da Lei n. 13.982/2020 - que impede a concessão do benefício a quem auferiu rendimentos superiores a R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) no ano de 2018 – sob a justificativa de que este requisito não encontra amparo constitucional.

Portanto, resta claro que o objeto do presente incidente de uniformização de jurisprudência **não é a declaração de inconstitucionalidade em abstrato do artigo 2º, inciso V, da Lei n. 13.982/2020**, senão que se pretende

a concessão do benefício de Auxílio Emergencial, mediante dispensa do requisito estabelecido naquela norma - que impede a concessão do benefício a quem auferiu rendimentos superiores a R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) no ano de 2018.

Constata-se, pois, que a análise da controvérsia de natureza constitucional é incidental, prejudicial e indispensável à análise do mérito para restauração do direito violado (direito à prestação material do Estado sob a forma de Auxílio Emergencial). Isto é, a concessão de Auxílio Emergencial, no caso concreto, depende da análise da constitucionalidade - pela via difusa - quanto à exigência inserida na norma do artigo 2º, inciso V, da Lei n. 13.982/2020.

Acrescenta-se a isso que a constitucionalidade do artigo 2º, inciso V, da Lei n. 13.982/2020, não é ainda objeto de controle concentrado ou de recurso sob o rito da Repercussão Geral.

Finalmente, ainda que se aplicasse o disposto no art. 97 da CF/88, subsidiariamente ao específico sistema dos Juizados Especiais Federais, a TNU não configura órgão fracionário de Tribunal.

II. Do exame de admissibilidade

1. Inicialmente, consigne-se que o recurso foi tempestivamente interposto.

2. O objeto do presente incidente é a uniformização acerca da possibilidade de concessão do benefício de Auxílio Emergencial, mediante dispensa do requisito estabelecido no artigo 2º, inciso V, da Lei n. 13.982/2020 - que impede a concessão do benefício a quem auferiu rendimentos superiores a R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) no ano de 2018 – sob a justificativa de que este requisito não encontra amparo constitucional.

3. Nos termos do julgamento realizado pela Turma Recursal de origem, o acórdão impugnado decidiu a questão submetida à uniformização do seguinte modo (evento 1, [ACORTR8](#)):

“RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente demanda em que se postula provimento jurisdicional que lhe assegure a concessão do Auxílio Emergencial, instituído pela Lei n.º 13.982/2020. É o relatório sucinto. Passo a decidir. VOTO O auxílio emergencial consiste em medida excepcional de proteção social, adotada durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19). É cediço que as autoridades públicas implantaram diversas medidas para enfrentamento da

emergência de saúde pública decorrente do surto de Coronavírus. Dentre elas, importa o benefício postulado na vertente demanda. Referido diploma estabeleceu critérios objetivos a serem observados para obtenção do benefício eventual, os quais reproduzo integralmente por entender pertinente: Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio emergencial no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes; (Redação dada pela Lei nº 13.998, de 2020) II - não tenha emprego formal ativo; III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família; IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos; V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e VI - que exerça atividade na condição de: a) microempreendedor individual (MEI); b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV. § 1º O recebimento do auxílio emergencial está limitado a 2 (dois) membros da mesma família. § 1º-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020) § 1º-B. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020) § 2º Nas situações em que for mais vantajoso, o auxílio emergencial substituirá, temporariamente e de ofício, o benefício do Programa Bolsa Família, ainda que haja um único beneficiário no grupo familiar. (Redação dada pela Lei nº 13.998, de 2020) § 2º-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020) § 2º-B. O beneficiário do auxílio emergencial que receba, no ano-calendário de 2020, outros rendimentos tributáveis em valor superior ao valor da primeira faixa da tabela progressiva anual do Imposto de Renda Pessoa Física fica obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício de 2021 e deverá acrescentar ao imposto devido o valor do referido auxílio recebido por ele ou por seus dependentes. (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020) § 3º A mulher provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio. § 4º As condições de renda familiar mensal per capita e total de que trata o caput serão verificadas por meio do CadÚnico, para os trabalhadores inscritos, e por meio de autodeclaração, para os não inscritos, por meio de plataforma digital. § 5º São considerados empregados formais, para efeitos deste artigo, os empregados com contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todos os agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os titulares de mandato eletivo. § 5º-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020) § 6º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros

indivíduos que contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio. § 7º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeitos deste artigo, os rendimentos percebidos de programas de transferência de renda federal previstos na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e em seu regulamento. § 8º A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos na família. § 9º O auxílio emergencial será operacionalizado e pago, em 3 (três) prestações mensais, por instituições financeiras públicas federais, que ficam autorizadas a realizar o seu pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital, de abertura automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as seguintes características: I - dispensa da apresentação de documentos; II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional; III - ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores ao mês, sem custos, para conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a operar pelo Banco Central do Brasil; IV - (VETADO); e V - não passível de emissão de cartão físico, cheques ou ordens de pagamento para sua movimentação. § 9º-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020) § 10. (VETADO). § 11. Os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias à verificação dos requisitos para concessão do auxílio emergencial, constantes das bases de dados de que sejam detentores. § 12. O Poder Executivo regulamentará o auxílio emergencial de que trata este artigo. § 13. Fica vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou compensações que impliquem a redução do valor do auxílio emergencial, a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de transferência pelo beneficiário. (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020) Nos termos do § 9º acima descrito, a operacionalização e o pagamento do benefício ficaram sob o encargo da Caixa Econômica Federal. Assim, deve o postulante cadastrar suas informações e fazer o requerimento por meio do sítio eletrônico da CEF ou por meio de aplicativo para aparelho celular, desenvolvido especialmente para o benefício. A regulamentação do auxílio emergencial é dada pelo Decreto n.º 10.316, de 7 de abril de 2020, que atribui sua execução ao Ministério da Cidadania e ao Ministério da Economia, competindo, respectivamente, compartilhar a base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e autorizar a empresa pública federal de processamento de dados (Dataprev) a utilizar as bases de dados necessárias para a verificação dos critérios de elegibilidade dos beneficiários. O art. 3º do mencionado Decreto reproduz os requisitos cumulativos da Lei n.º 13.982/2020. Considerando a magnitude do programa, as dificuldades operacionais e as recomendações sanitárias para evitar filas e aglomerações nas agências bancárias, o Ministério Público Federal ajuizou, em 13/5/2020, ação civil pública (processo n.º 0805933-88.2020.4.05.8100) com pedido de liminar para que a União e a Dataprev revisem os pedidos negados em todo o país. Diante das inúmeras possibilidades de entraves, que incluem atrasos, falhas de acesso e dados desatualizados, é imprescindível a análise detalhada do caso concreto para fins de aferição quanto ao preenchimento dos critérios de elegibilidade discriminados na lei. No caso

sub examine, observo que a sentença impugnada analisou de forma cautelosa as provas constantes nos autos, não merecendo reforma. Para melhor ilustrar, bem como a fim de evitar repetições desnecessárias, colaciono trecho do julgado impugnado, o qual adoto como parte da fundamentação, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995: “(...) No caso concreto, a parte autora alega que teve o benefício indeferido sob o seguinte fundamento: “rendimentos tributáveis menor que R\$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2018”, razão pela qual recorre ao Poder Judiciário. Com efeito, o documento apresentado no anexo 11 informa que o requerimento foi indeferido pelo motivo acima exposto. **A parte autora entende que a motivação apresentada pelos réus deve ser afastada por esse juízo, para ser interpretada em conformidade com o espírito da Constituição Federal.** Pois bem. A parte autora reconhece que no ano-calendário de 2018, obteve rendimentos tributáveis acima do parâmetro estabelecido no inciso V do art. 2º da Lei n.º 13.982/2020. Em verdade, a promovente pugna para que este juízo afaste a aplicação do requisito legal. Sobre o estabelecimento do referido requisito, vale destacar o Projeto de Lei n.º 873, de 2020, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), que previa a revogação do dispositivo. Entretanto, após discussões no Congresso Nacional, houve aprovação parcial do projeto e vetos presidenciais, gerando a Lei n.º 13.998, de 14 de maio de 2020, que alterou alguns dispositivos da Lei n.º 13.982/2020, porém manteve o requisito concernente aos rendimentos tributáveis recebidos no ano de 2018. A parte autora questiona a própria escolha dos critérios de elegibilidade, estabelecidos pelo Poder Executivo e devidamente aprovados pelo Poder Legislativo, para obtenção da proteção social. Desta feita, postula a parte autora que o Poder Judiciário efetue o controle de uma das principais políticas públicas aplicadas pelo governo federal no combate aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Deveras, a partir das leituras atuais acerca do princípio da separação dos poderes, não se admite a interpretação de que os atos administrativos seriam insindicaçãois ou de que as políticas públicas seriam imunes ao controle jurisdicional, inseridas no espectro da absoluta discricionariedade administrativa. Sobre o assunto, destaque-se trecho do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento da ADPF 45: Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irreduzível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado. No caso, é importante destacar a magnitude do programa, o qual demandou execução em exíguo prazo, a fim de atender

prontamente à população mais vulnerável. Tal circunstância não pode ser olvidada. A operação da política requer segurança nos dados fornecidos pelo promovente ou extraídos do CadÚnico, os quais ainda são submetidos a processamento complexo e cruzamento de informações constantes em diversos bancos de dados governamentais. Dentre referidos cadastros, destaco os dados disponíveis na Receita Federal do Brasil, especialmente quanto aos rendimentos obtidos pela postulante e informados na última declaração de imposto de renda efetivamente recebida, vale dizer, a do ano-calendário de 2018, porquanto o início da pandemia impôs alterações no cronograma de entrega da declaração do imposto de renda referente ao ano-calendário de 2019. **Diante das vicissitudes acima narradas, entendo que não cabe a este juízo interferir na atividade estatal concernente à formulação dos critérios de elegibilidade, sobretudo diante do desconhecimento técnico quanto à operabilidade dos sistemas de informação e quanto ao compartilhamento e grau de confiança dos bancos de dados disponíveis (...)** De fato, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, **não cabe ao Judiciário interferir nos critérios de elegibilidade do auxílio-emergencial instituído pelo art. 2º da Lei nº 13.982/2020. É de se reconhecer, por certo, o trabalho realizado com rapidez pelo Governo Federal para estabelecer as bases de implementação do programa assistencial. Não teria ele como ser operacionalizado se não fosse pensado com socorro às bases de dados já existentes e através de sistemas eficientes de informática para análise de cada um dos casos e seleção dos beneficiários. Assim, como se vê, examinando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência. O recurso inominado interposto pela parte autora não traz elementos capazes de infirmar as razões de decidir em que se ancora o julgado sitiado, que, portanto, há de ser mantido, em todos os seus termos e pelos próprios fundamentos, na forma prevista no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.** Tem-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, afigurando-se suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento do decisor ou o objeto da discussão, como no caso ora sob exame (AI 522624 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 6.10.2006). Condenação do recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), suspensão a execução de tal parcela enquanto a parte sucumbente litigar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita. Recurso ao qual se nega provimento. ACÓRDÃO Decide a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e manifestações gravadas. Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Juízes Federais André Luiz Cavalcanti Silveira, Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil e Gisele Chaves Sampaio Alcântara.”

Por sua vez, a 11ª. Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo assim decidiu (evento 1, [ANEXO10](#)):

TERMO Nr: 9301219448/2020 PROCESSO Nr: 0019655-47.2020.4.03.6301
AUTUADO EM 11/06/2020 ASSUNTO: 140101 - AUXÍLIO EMERGENCIAL
(LEI 13982/2020) CLASSE: 16 - RECURSO INOMINADO RECTE: AMANDA
CRISTINA ALMEIDA ALVES ADVOGADO(A)/DEFENSOR(A) PÚBLICO(A):
DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL RECDO: UNIAO FEDERAL (AGU)
ADVOGADO(A): SP999999 - SEM ADVOGADO DISTRIBUIÇÃO POR
SORTEIO EM 21/10/2020 13:20:30 [#VOTO-EMENTA. AUXÍLIO
EMERGENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO
INCISO V, DO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 13.982/2020 (RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS EM 2018 DE ATÉ R\$ 28.559,70). SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. Ação
proposta visando reconhecimento do direito à percepção do auxílio emergencial
criado pela Lei n. 13.982/2020. 2. Sentença de improcedência, em razão de a
autora ter ultrapassado o limite legal de renda tributável no ano calendário de
2018. 3. RECURSO DA PARTE AUTORA (em síntese): alega que o requisito
previsto no inciso V do art. 2º da Lei 13.982 é inconstitucional, sustentando que
“referido critério ofende o princípio da isonomia, sendo desarrazoado por
considerar renda pretérita com o fito de negar auxílio que, como o próprio nome
indica, é emergencial, destinado a atender a contingência presente e atual”. 4.
O Auxílio Emergencial foi criado pela Lei nº 13.982/2020, e posteriores
modificações, com os seguintes contornos: ... Art. 2º Durante o período de 3 (três)
meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio emergencial no
valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra
cumulativamente os seguintes requisitos: I - seja maior de 18 (dezoito) anos de
idade, salvo no caso de mães adolescentes; (Redação dada pela Lei nº 13.998,
de 2020) II - não tenha emprego formal ativo; III - não seja titular de benefício
previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de
programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e
2º, o Bolsa Família; IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2
(meio) salário-mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três)
salários mínimos; V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos
tributáveis acima de R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove
reais e setenta centavos); e VI - que exerça atividade na condição de: a)
microempreendedor individual (MEI); b) contribuinte individual do Regime
Geral de Previdência Social que contribua na forma do caput ou do inciso I do
§ 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou c) trabalhador informal,
seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive o
intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos d e
autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV. § 1º O recebimento do auxílio
emergencial está limitado a 2 (dois) membros da mesma família. 1º-A.
(VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020) 1º-B. (VETADO). (Incluído
pela Lei nº 13.998, de 2020) § 2º Nas situações em que for mais vantajoso, o
auxílio emergencial substituirá, temporariamente e de ofício, o benefício do
Programa Bolsa Família, ainda que haja um único beneficiário no grupo
familiar. (Redação dada pela Lei nº 13.998, de 2020) 2º-A. (VETADO). (Incluído

pela Lei nº 13.998, de 2020) 2º-B. O beneficiário do auxílio emergencial que receba, no ano-calendário de 2020, outros rendimentos tributáveis em valor superior ao valor da primeira faixa da tabela progressiva anual do Imposto de Renda Pessoa Física fica obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício de 2021 e deverá acrescentar ao imposto devido o valor do referido auxílio recebido por ele ou por seus dependentes. (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020) § 3º A mulher provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio. § 4º As condições de renda familiar mensal per capita e total de que trata o caput serão verificadas por meio do CadÚnico, para os trabalhadores inscritos, e por meio de autodeclaração, para os não inscritos, por meio de plataforma digital. § 5º São considerados empregados formais, para efeitos deste artigo, os empregados com contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todos os agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os titulares de mandato eletivo. 5º-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020) § 6º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio. § 7º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeitos deste artigo, os rendimentos percebidos de programas de transferência de renda federal previstos na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e em seu regulamento. § 8º A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos na família. § 9º O auxílio emergencial será operacionalizado e pago, em 3 (três) prestações mensais, por instituições financeiras públicas federais, que ficam autorizadas a realizar o seu pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital, de abertura automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as seguintes características: I - dispensa da apresentação de documentos; II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional; III - ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores ao mês, sem custos, para conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a operar pelo Banco Central do Brasil; IV - (VETADO); e V - não passível de emissão de cartão físico, cheques ou ordens de pagamento para sua movimentação. 9º-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020) § 10. (VETADO). § 11. Os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias à verificação dos requisitos para concessão do auxílio emergencial, constantes das bases de dados de que sejam detentores. § 12. O Poder Executivo regulamentará o auxílio emergencial de que trata este artigo. § 13. Fica vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou compensações que impliquem a redução do valor do auxílio emergencial, a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de transferência pelo beneficiário. (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020) 5. No caso, verifica-se que consta como motivo para indeferimento do auxílio emergencial o fato de a autora não preencher os seguintes requisitos: não ter emprego formal; renda familiar inferior a três

salários mínimos; rendimentos tributáveis abaixo de R\$ 28.559,70, declarados no imposto de renda no ano 2018 (fl. 06 – evento 02). A parte autora reside sozinha e comprova não possuir emprego formal desde 01/04/2020 (fls. 05, 18 e 25 do evento 02). **A autora, no entanto, efetivamente não preenche o requisito de “possuir rendimentos tributáveis abaixo de R\$ 28.559,70 no ano de 2018”.** 6. Com efeito, o requisito estabelecido no artigo 2º, inciso V, da Lei n. 13.982/2020, não se coaduna com o princípio constitucional da isonomia. Afinal, os rendimentos tributáveis obtidos pelas pessoas no ano de 2018 não permitem identificar necessidades urgentes e imediatas decorrentes da forte crise econômica vivida neste ano de 2020 em decorrência da pandemia da COVID-19 e nem indicam aceitável discrimen. Com efeito, não se revela razoável utilizar o legislador um critério quantitativo pretérito para definir a capacidade econômica da parte autora neste momento. Nesse diapasão, a prevalecer tal norma, teríamos indevido tratamento legislativo diferenciado para pessoas que estivessem em mesma situação de penúria neste momento de crise apenas em razão de rendimentos obtidos em 2018, que nem são elevados ao ponto de se considerar uma possível existência de reserva financeira. Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal já chegou a considerar inconstitucional requisito de concessão de benefício assistencial (LOAS) em virtude também de ofensa à isonomia (Rcl 4374, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 03-09-2013 PUBLIC 04-09-2013). 7. Nesse sentido, o inciso V do artigo 2º da Lei n. 13.982/2020 não pode ser critério condicionante para a concessão do auxílio emergencial, sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia (art. 5 da CF/88), devendo ser declarada sua inconstitucionalidade incidenter tantum, para excluí-lo como requisito formal-objetivo para a concessão do benefício. 8. Destaque-se que este controle difuso de constitucionalidade pode ser feito neste caso, uma vez que não se aplica às Turmas Recursais a cláusula da reserva de plenário (art. 97 da CF/88), conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, assim sintetizado: “Realmente, o art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo a decisão nesse sentido da “maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais”, está se dirigindo aos Tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados especiais (art. 98, I), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial. As Turmas Recursais, órgãos colegiados desses juizados, podem, portanto, sem ofensa ao art. 97 da Constituição e à Súmula Vinculante 10, decidir sobre a constitucionalidade ou não de preceitos normativos” (ARE 792.562 AgR, rel. min. Teori Zavascki, j. 18-3-2014, 2ª T, DJE de 2-4- 2014). 10. Assim, verifico que a parte autora preenche os requisitos necessários para receber o benefício pretendido. 11. Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para julgar procedente o pedido da parte autora, condenando a União Federal à obrigação de fazer consubstanciada na concessão do benefício de auxílio emergencial em favor da autora, na forma e valores determinados pela legislação de regência. 12. Defiro o pedido de tutela antecipada para o fim de determinar a implantação do auxílio emergencial, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência do presente

acórdão. 13. Sem condenação em custas e honorários, uma vez que não houve recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). 14. É como voto. <#II – ACÓRDÃO Decide a Décima Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Juiz Federal Relator. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Juízes Federais Luciana Melchiori Bezerra, Máira Felipe Lourenço e Paulo Cezar Neves Junior.”

Constata-se que a matéria em discussão foi apreciada expressamente no acórdão recorrido, considerando-se, pois, prequestionada.

A seu turno, existe similitude fático-jurídica entre o acórdão combatido e o paradigma indicado. A decisão impugnada chancela a exigência do requisito estabelecido no artigo 2º, inciso V, da Lei n. 13.982/2020 - que impede a concessão do Auxílio Emergencial a quem auferiu rendimentos superiores a R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) no ano de 2018 –, entendendo que as exigências previstas para concessão do benefício inserem-se no âmbito das políticas públicas e das atribuições estatuídas aos Poderes da República. De forma diametralmente oposta, a decisão paradigmática dispensa o aludido requisito legal, sob o fundamento de que esta exigência não se coaduna com preceitos constitucionais, na medida em que fere o princípio da isonomia.

Assim, a divergência jurisprudencial encontra-se suficientemente demonstrada, por meio do devido cotejo analítico entre as decisões.

4. Por conseguinte, o pedido de uniformização interposto preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que, tendo a parte recorrente indicado divergência jurisprudencial com relação à questão de direito material, e sendo viável o exame de controvérsia de natureza constitucional pela via incidental-difusa, **impõe-se o conhecimento e a consequente apreciação**.

III. Da afetação como representativo de controvérsia

A relevância do tema e a multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria pode ser extraída da abrangência da execução de política pública destinada ao enfrentamento da crise econômica e pandêmica, apresentando amplitude nacional ao gerar debate nas diversas Regiões que compõem a Justiça Federal, notadamente no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Esta constatação vem reforçada pelo indicativo de afetação como representativo de controvérsia pela Presidência deste Colegiado uniformizador.

Nestes termos, entendo relevante seja convertido o rito para aquele previsto aos recursos representativos de controvérsia, postergando a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal.

Desde logo, defino o tema controvertido: *"Saber se o requisito estabelecido no artigo 2º, inciso V, da Lei nº 13.982/2020 - que impede a concessão do auxílio emergencial a quem auferiu rendimentos superiores a R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) no ano de 2018 – fere a Constituição Federal, de modo a dispensar a sua exigência"*.

Ante o exposto:

(i) Apresento Questão de Ordem para encaminhar proposta de cancelamento da Súmula 86 da TNU, atualmente constando com o seguinte enunciado: *"Não cabe incidente de uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza constitucional que ainda não tenha sido definida pelo Supremo Tribunal Federal em sua jurisprudência dominante."*; e

(ii) - Voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia da Turma Nacional de Uniformização.

SUSANA SBROGIO' GALIA

Juíza Relatora